



PUTUSAN

Nomor 83/PID.SUS/2026/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1,

Nama lengkap : IRFAN BUDIANTO bin JOHAN;
Tempat lahir : P. Bandar;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun 08 bulan / 23 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : INDONESIA;
Alamat tempat tinggal : Komplek Griya Nabila 2 Jl. Mesjid Desa Kolam
Kelurahan Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
(domisili) Jalan Mangaan 1 Gang Sepakat
Lingkungan VIII RT.000 RW.000 Kelurahan
Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
Sumatera Utara (KTP);
Agama : ISLAM;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Terdakwa 2,

1. Nama lengkap : ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin
NUKARIM SINAGA;
Tempat lahir : Sibolatangan;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun 08 bulan / 24 Februari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : INDONESIA;
Alamat tempat tinggal : Huta III RT.000 RW.000 Desa / Kelurahan
Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huluan Kabupaten Simalungun Provinsi
Sumatera Utara;

Agama : ISLAM;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ilham Muliadi Sinaga d tingkat banding diwakili oleh Ishak Purba, S.H., M.H., dan Hendra Damanik, S.H., S.I.A., B.K.P., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor ISP LAW FIRM yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Infiniti Office, Gedung Menara Cakrawala, 12thfloor 5A, Jalan M.H Thamrin Nomor 9 RT 002, RW 001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2026 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 November 2025 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026 ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif Kumulatif sebagai berikut:

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 48 ayat (2) Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU;

KEDUA :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

DAN;

KETIGA :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 83/PID.SUS/2026/PT DKI tanggal 08 Mei 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 713/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tanggal 7 April 2026 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. IRFAN BUDIANTO bin JOHAN dan Terdakwa 2. ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin NUKARIM SINAGA tersebut terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu secara melawan hukum menggunakan dan / atau menyerahkan sarana perintah transfer dana" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dalam Dakwaan alternatif KEDUA dan "turut serta melakukan tindak pidana yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai sebagaimana telah diubah dengan Pasal 607 ayat (1) huruf c Jo Pasal 20 huruf c UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dalam Dakwaan Kumulatif KETIGA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IRFAN BUDIANTO bin JOHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar Terpidana maka kekayaan atau pendapatan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin NUKARIM SINAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan Terpidana, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Terpidana tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) bendel legalitas Perusahaan PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk;
- 2). 1 (satu) bendel hasil rekapitulasi kerugian PT.TRIMEGAH SEKURITAS Tbk;
- 3). 1 (satu) bendel dokumen pembukaan rekening nomor 901848987994 atas nama IRFAN BUDIANTO;
- 4). 1 (satu) bendel dokumen mutasi rekening nomor 901848987994 atas nama IRFAN BUDIANTO;
- 5). 1 (satu) bendel dokumen mutasi rekening nomor 0018499468 atas nama ILHAM MULIADI SINAGA;
- 6). 1 (satu) bendel data informasi nasabah atas nama ILHAM MULIADI SINAGA;

TETAP TERLAMPIR DIDALAM BERKAS PERKARA.

- 7). 1 (satu) unit Handphone OPPO A31 warna merah, IME 1 : 861609042813663, IME 2 : 861609042813671 berikut simcard provider Indosat nomor 081537656469 dan Telkomsel nomor 085194631772;
- 8). 1 (satu) unit Handphone OPPO Tipe A60 warna hitam, IME 1 : 865174071735077, IME 2 : 865174071735069 berikut simcard provider Telkomsel nomor 085372503003;

DISITA UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 713/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tanggal 7 April 2026 , yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. IRFAN BUDIANTO bin JOHAN dan Terdakwa 2. ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin NUKARIM SINAGA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menggunakan dan menyerahkan sarana perintah transfer dana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan dan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. IRFAN BUDIANTO bin JOHAN dan Terdakwa 2. ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin NUKARIM SINAGA tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan & penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bendel legalitas Perusahaan PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk
 - 2). 1 (satu) bendel hasil rekapitulasi kerugian PT.TRIMEGAH SEKURITAS Tbk

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) bendel dokumen pembukaan rekening nomor 901848987994 atas nama IRFAN BUDIANTO
- 4). 1 (satu) bendel dokumen mutasi rekening nomor 901848987994 atas nama IRFAN BUDIANTO
- 5). 1 (satu) bendel dokumen mutasi rekening nomor 0018499468 atas nama ILHAM MULIADI SINAGA
- 6). 1 (satu) bendel data informasi nasabah atas nama ILHAM MULIADI SINAGA

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7). 1 (satu) unit Handphone OPPO A31 warna merah, IME 1 : 861609042813663, IME 2 : 861609042813671 berikut simcard provider Indosat nomor 081537656469 dan Telkomsel nomor 085194631772
- 8). 1 (satu) unit Handphone OPPO Tipe A60 warna hitam, IME 1 : 865174071735077, IME 2 : 865174071735069 berikut simcard provider Telkomsel nomor 085372503003

Dirampas untuk negara ;

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Yeni Cahyo Risdiantoro, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 April 2026 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 10 April 2026 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 9 April 2026;

Membaca memori banding tanggal 16 April 2026 yang diajukan Riris N. Simanjuntak, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2026 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 17 April 2026;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding tanggal 23 April 2026 yang diajukan Ishak Purba, SH.,MH dan Hendra Damanik, SH, S.I.A, B.KP. Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 2026 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 24 April 2026;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) tertanggal 16 April 2026, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 April 2026 dan kemudian terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2026 telah mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tanggal 16 April 2026 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan Tingkat Pertama dan memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2. Membatalkan dan / atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 713/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel tanggal 07 April 2026, sekedar lamanya pemidanaan dan juga pembebanan denda yang dibebankan terhadap Terdakwa 1. IRFAN BUDIANTO dan Terdakwa 2. ILHAM MULIADI

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA alias KOMENG sebagaimana yang di Tuntut Penuntut Umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IRFAN BUDIANTO bin JOHAN dan Terdakwa 2. ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin NUKARIM SINAGA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan pidana denda terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar Terpidana maka kekayaan atau pendapatan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti :
 - 1). 1 (satu) bendel legalitas Perusahaan PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk
 - 2). 1 (satu) bendel hasil rekapitulasi kerugian PT.TRIMEGAH SEKURITAS Tbk
 - 3). 1 (satu) bendel dokumen pembukaan rekening nomor 901848987994 atas nama IRFAN BUDIANTO
 - 4). 1 (satu) bendel dokumen mutasi rekening nomor 901848987994 atas nama IRFAN BUDIANTO
 - 5). 1 (satu) bendel dokumen mutasi rekening nomor 0018499468 atas nama ILHAM MULIADI SINAGA
 - 6). 1 (satu) bendel data informasi nasabah atas nama ILHAM MULIADI SINAGATetap terlampir didalam berkas perkara
- 7). 1 (satu) unit Handphone OPPO A31 warna merah, IME 1 : 861609042813663, IME 2 : 861609042813671 berikut simcard provider Indosat nomor 081537656469 dan Telkomsel nomor 085194631772

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). 1 (satu) unit Handphone OPPO Tipe A60 warna hitam, IME 1 : 865174071735077, IME 2 : 865174071735069 berikut simcard provider Telkomsel nomor 085372503003

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 23 April 2026 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding. 2/Terdakwa. 2 ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin ALM. NUKARIM SINAGA untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 713/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel tanggal 07 April 2026 sepanjang menyangkut Terbanding. 2/Terdakwa. 2 ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin ALM. NUKARIM SINAGA;
4. Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 713/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel tanggal 07 April 2026 telah tepat, adil, proporsional, dan telah mempertimbangkan secara memadai fakta-fakta persidangan serta keadaan pribadi Terbanding. 2/Terdakwa. 2 ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin ALM. NUKARIM SINAGA;
5. Memerintahkan agar hak-hak Terbanding. 2/Terdakwa. 2 ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin ALM. NUKARIM SINAGA dipulihkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II dianggap termasuk dan menjadi satu dengan putusan ini;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berupa Berita Acara Sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 713/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tanggal 7 April 2026, dan pula memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang Menyatakan Terdakwa 1. IRFAN BUDIANTO bin JOHAN dan Terdakwa 2. ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin NUKARIM SINAGA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“secara melawan hukum menggunakan dan menyerahkan sarana perintah transfer dana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan dan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang”* dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. IRFAN BUDIANTO bin JOHAN dan Terdakwa 2. ILHAM MULIADI SINAGA alias KOMENG bin NUKARIM SINAGA tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sudah tepat dan benar, Dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidananya telah sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang lebih dari putusan pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan masa penahanan tersebut dengan pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Teori Relatif dalam sistim Pidanaan, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Selain itu dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berdasarkan pada *legal justice*, tetapi juga harus mempertimbangkan *social justice* dan *moral justice*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 April 2026 Nomor 713/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 607 ayat (1) huruf c Jo Pasal 20 huruf c UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 713/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tanggal 7 April 2026 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga amar nya berbunyi sebagai berikut;
 - Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan 6 (enam) hari dan denda masing-masing sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 713/Pid. Sus/2025/PN Jkt Sel tanggal 07 April 2026 untuk selebihnya;
 - Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026 oleh Budi Hapsari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum dan Heri Sutanto,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sumir, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Riris N. Simanjuntak, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum

Budi Hapsari, S.H.,M.H

Heri Sutanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H.,M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2026/PT DKI